

CONECT-R – ACUERDO DE TÉRMINOS, ESPECIFICACIONES DE PLAN Y SERVICIOS

(CONECT-R – MASTER TERMS, SPECIFICATIONS & SERVICES AGREEMENT)

Este Acuerdo de Términos y Especificaciones de Plan (el "Acuerdo") se celebra entre **Conect-R** (el "Proveedor de Servicios") y la entidad comercial que suscribe (el "Cliente"). Al firmar este Acuerdo, el Cliente reconoce y acepta los siguientes términos y condiciones:

1. Servicios Cubiertos y Nuevos Servicios

El presente Acuerdo rige la provisión de membresías, enlaces digitales, entrega de hardware NFC y el acceso a cualquier **Nuevo Servicio o Plataforma** ofrecida por Conect-R (incluyendo, pero no limitado a, paneles de métricas/dashboards, integraciones de software y herramientas de marketing o CRM). Las especificaciones exactas del plan elegido u otros servicios complementarios se detallarán en la orden de compra respectiva.

2. Elegibilidad del Plan y Restricciones

Cada entidad empresarial está limitada a una (1) compra por plan específico. El servicio continuo se maneja exclusivamente a través de mejoras (upgrades) o reducciones (downgrades) de plan. No se permiten compras duplicadas del mismo plan para la misma ubicación comercial.

3. Actualizaciones de Plan y Ajustes de Hardware

Al pasar a un plan de nivel superior, se exige la tarifa de configuración inicial (setup fee). Sin embargo, el Cliente debe pagar la diferencia de precio por cualquier hardware adicional requerido para cumplir con las especificaciones del plan actualizado.

4. Tiempos de Entrega de Actualizaciones Digitales

Todas las solicitudes de cambios en menús o enlaces incluidos en la membresía se procesarán dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción de la solicitud oficial.

5. Tiempos de Entrega de Hardware

La entrega inicial de hardware impreso personalizado, está sujeta a un tiempo de producción de quince (15) a veinte (20) días hábiles posteriores a la aprobación final del diseño.

6. Política de Uso ("Úselo o Piérdalo")

Los beneficios mensuales, que incluyen reemplazos de hardware y actualización de menús o enlaces, no son acumulables y no se transfieren a ciclos de facturación posteriores.

7. Reemplazos a Pedido

Los reemplazos de hardware se proporcionan bajo solicitud y están sujetos a los límites y disponibilidad del plan activo. Las solicitudes que superen la asignación mensual se facturarán a \$100.00 USD por solicitud o \$30.00 USD por unidad.

8. Política de Cancelación y Terminación

Los planes de membresía se facturan mes a mes. La cancelación puede solicitarse en cualquier momento; sin embargo, el servicio permanecerá activo hasta el final del ciclo de facturación pagado actual. Para evitar el siguiente cargo automático, las solicitudes de cancelación deben presentarse con al menos treinta (30) días de anticipación a la próxima fecha de facturación. Las tarifas de configuración y los pagos mensuales **no son reembolsables**, y no se emitirán reembolsos parciales ni créditos prorrateados. Tras la cancelación, todo el hardware físico adquirido seguirá siendo propiedad del Cliente; sin embargo, todos los enlaces digitales, accesos a paneles integrados y alojamiento en la nube vinculados a Conect-R serán desactivados inmediatamente tras el corte. La reactivación de un servicio cancelado está sujeta a una tarifa de reactivación de \$50.00 USD.

9. Costos de Envío y Entrega

El Cliente reconoce y acepta que todos los costos de envío y entrega asociados con la provisión de hardware físico (ej., displays NFC, tarjetas, pulseras o refacciones) son responsabilidad exclusiva del Cliente. Los cargos de envío no están incluidos en los precios del plan base y se facturarán por separado o se cobrarán antes de proceder al envío.

10. Autorización de Pago y Tarjeta Almacenada

El Cliente reconoce y acepta que su tarjeta de pago se almacenará de manera automatizada y segura dentro de la pasarela de pagos de Conect-R para fines de facturación. Al adherirse a este Acuerdo, el Cliente autoriza expresamente a Conect-R a realizar cargos en el método de pago almacenado por concepto de tarifas de suscripción mensuales aplicables, servicios recurrentes, complementos (add-ons) y otros cargos acordados, hasta que la suscripción sea cancelada correctamente según la Cláusula 8.

11. Confidencialidad y Privacidad de Datos

Conect-R reconoce que, en el transcurso de la prestación de los servicios modernos de tecnología, puede tener acceso a información comercial interna (los "Datos del Cliente"). Conect-R se compromete firmemente a mantener la más estricta confidencialidad sobre dicha información, aplicándola única y exclusivamente para optimizar y prestar los servicios pactados de manera óptima o mejorar la experiencia del Cliente. Bajo ninguna circunstancia Conect-R venderá, distribuirá ni hará mal uso de estas bases de datos o métricas internas para beneficio de terceros.

12. Limitación de Responsabilidad y Exención de Garantías

Conect-R proporciona sus aplicaciones y servicios "tal cual" (*as-is*) y "según disponibilidad". Se rechaza toda garantía implícita o explícita, incluyendo garantías de comercialización o de idoneidad para un propósito particular. No garantizamos que el servicio será ininterrumpido, libre de errores o que generará resultados de ventas específicos. Quedamos exentos de responsabilidad temporal por ventanas de mantenimiento o actualizaciones del sistema.

En la máxima medida permitida por la ley aplicable, Conect-R no será legalmente responsable ante el Cliente ni ante terceros por ningún daño indirecto, incidental, especial o consecuente (incluyendo lucro cesante), producto de interrupciones de disponibilidad de software (downtime), problemas de la nube, o fuerza mayor. La responsabilidad máxima hacia el cliente no superará la cantidad acumulada pagada en los últimos tres (3) meses.

13. Propiedad Intelectual y Propiedad de Mejoras

Cada una de las Partes retiene los derechos sobre su propia marca. El Cliente mantiene la propiedad sobre las piezas gráficas y menús proporcionados.

Por su parte, Conect-R retiene permanentemente y de forma exclusiva todos los derechos, título e interés sobre la infraestructura en línea, códigos fuente, aplicaciones móviles, interfaces de programación de aplicaciones (APIs), algoritmos, bases de datos subyacentes e interfaces (dashboards) asociadas al ecosistema. Cualquier idea, sugerencia, retroalimentación o solicitud de mejora (Feedback) proporcionada por el Cliente pasará a ser propiedad intelectual exclusiva e irrevocable de Conect-R, sin obligación de compensación.

14. Licencia de Uso

Sujeto al cumplimiento de este Acuerdo y al pago puntual de las cuotas, Conect-R otorga al Cliente una licencia limitada, no exclusiva, intransferible y revocable para acceder y utilizar el software y paneles proporcionados exclusivamente para sus operaciones internas. El hardware físico entregado es solo el medio de acceso, pero no transfiere ninguna propiedad legal sobre el software de Conect-R.

15. Responsabilidad por Contenido del Cliente

El Cliente es el único responsable legal por la exactitud, derecho de uso y licencias de copyright de los textos, menús, logotipos e imágenes que suministre para ser cargados en las plataformas de Conect-R. El Cliente exime y mantiene indemne a Conect-R de cualquier reclamación, demanda o tarifa de terceros derivada de supuestas violaciones de derechos de autor por el material subido.

16. Derechos de Promoción (Marketing)

El Cliente autoriza irrevocablemente a Conect-R a utilizar su logotipo, marca comercial y descripción de caso de éxito en las plataformas, sitios web, redes sociales y materiales de marketing de Conect-R como parte del portafolio público de clientes.

17. Ley Aplicable y Jurisdicción

Este Acuerdo se registrará e interpretará de acuerdo con las leyes vigentes del país y estado donde se encuentre legalmente constituida la matriz corporativa de Conect-R. Cualquier disputa legal estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de dichos tribunales, renunciando el Cliente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

18. Modificaciones y Acuerdo Íntegro

Este documento constituye el pacto central de servicios entre las Partes y reemplaza todas las discusiones e iteraciones previas no firmadas. Conect-R se reserva el derecho de ajustar y dar aviso formal de cualquier otra cláusula que acompañe de forma integral al funcionamiento del sistema para optimizaciones técnicas.

Reconocimiento del Cliente Al firmar a continuación o proporcionar su validación dentro de un portal de cobro, el Cliente confirma que ha leído con detenimiento, comprendido y avala estar sujeto a los términos y privacidad contenidos en este Acuerdo moderno de servicios.

Nombre del Cliente Comercial: _____

Giro del Negocio Asociado: _____

Firma / Visto Bueno Digital: _____

Fecha Intelectual del Documento: _____